

MODALIDADES DE PAGAMENTO

PAGAMENTO À VISTA
Por Artur Valentim

PAGAMENTO À VISTA

É a forma mais rápida de realizar uma transação imobiliária porque envolve pouca burocracia. Mas é preciso atenção para garantir um negócio seguro.

Nesta modalidade, os compradores costumam pedir as maiores margens de negociação.

VEREMOS NESTA AULA:

- Negociação
- Ajuste dos pagamentos
- Posse
- Escritura pública
- Prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo

NEGOCIAÇÃO

- O comprador costuma exigir maiores descontos;
- Trabalhe o valor agregado do imóvel para facilitar a percepção de valor do comprador e assim facilitar a negociação;
- Trabalhe com o vendedor a economia de tempo em fazer um negócio com pagamento à vista;
- Trabalhe o lado emocional do vendedor;
- Calcule a economia gerada por receber o recurso financeiro antes.

BÔNUS: TÉCNICA DE NEGOCIAÇÃO

Um imóvel de R\$600.000,00 onde o comprador oferta R\$550.000,00
Um imóvel com condomínio de R\$700,00 e um IPTU de R\$2.000,00.

Custos (fora depreciação, luz e outros): R\$10.400,00
R\$550.000,00 em aplicação Selic: R\$34.375,00

Economia em 12 meses: R\$44.775,00

AJUSTE DOS PAGAMENTOS

Pagamento à vista não é simplesmente a transferência de valores aos vendedores. Fique atento ao momento certo em que o comprador deve **efetivamente** realizar os pagamentos e também quando o vendedor deve transmitir a posse.

AJUSTE DOS PAGAMENTOS



Assinatura da promessa
de compra e venda.

PAGAMENTO ATO



Pagamento dos
impostos.



Assinatura da escritura
pública de compra e
venda.

**PAGAMENTO DO
SALDO E POSSE**

Costumeiramente na assinatura da escritura o comprador quita o saldo, o vendedor realiza o pagamento da comissão imobiliária, o comprador toma a posse do imóvel e passa a responder por suas despesas como IPTU e condomínio.

Exija do vendedor os comprovantes de pagamento de IPTU e condomínio para assinar a escritura pública.

Lembre-se que é preciso registrar nas matrículas dos imóveis a escritura pública.

ENCAMINHAMENTO DA ESCRITURA PÚBLICA

Após a assinatura da promessa de compra e venda, você deve procurar um tabelionato de notas para encaminhar a escritura pública.

Geralmente o tabelionato de notas irá providenciar o ITBI (imposto de transmissão de bens imóveis), e irá lavrar a escritura pública.

A escritura é o título que transfere a propriedade do vendedor para o comprador. Somente através da escritura que é possível registrar a transferência de propriedade na matrícula do imóvel.

ENCAMINHAMENTO DA ESCRITURA PÚBLICA

Informe-se sobre os documentos necessários para encaminhar a escritura bem com os custos em um tabelionato de notas de sua preferência.

Combine com os compradores o pagamento das taxas e impostos.

Lembre-se que após assinar a escritura é preciso registrá-la nas matrículas junto ao registro de imóveis, então procure um registro competente e informe-se sobre os procedimentos e os emolumentos que devem ser pagos pelo comprador.

PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMENTO AO TERRORISMO

É dever das pessoas físicas e jurídicas que atuam no mercado imobiliário estabelecer métodos para prevenir a lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.

O QUE DIZ A LEI?

Art. 1º - Com o objetivo de prevenir e combater os crimes de financiamento ao terrorismo, “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, conforme estabelecido na Lei nº [9.613](#), de 03 de março de 1998, com suas subsequentes alterações, as pessoas físicas e jurídicas que exerçam atividades de promoção imobiliária ou compra e venda de imóveis, em caráter permanente ou eventual, de forma principal ou acessória, deverão observar as disposições constantes da presente Resolução em todos os negócios e operações que realizarem, inclusive no caso de pessoas jurídicas, naqueles que envolverem a compra ou venda de bens móveis ou imóveis que integrem seu ativo.

Art. 3º - As pessoas de que trata o art. 1º devem estabelecer e implementar política de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo compatível com seu volume de operações e, no caso das pessoas jurídicas, com seu porte, o qual deve abranger, no mínimo, procedimentos e controles destinados.

COMO PROCEDER?

As propostas de operações suspeitas devem ser comunicadas, por meio eletrônico, ao COAF pelo www.coaf.fazenda.gov.br em até 24 horas da data da transação/operação ou proposta de transação/operação no caso de Operações de Comunicação Automática (COA). O agente imobiliário está proibido por lei de avisar seu cliente sobre a comunicação.

São consideradas suspeitas as operações:

- qualquer transação que envolva o pagamento ou recebimento em espécie de valor igual ou superior a R\$100.000,00 (cem mil reais).

Independentemente do valor, mas que por sua habitualidade ou forma configure artifício para burlar registros e comunicações;

- Implique aumento ou diminuição injustificado do valor do imóvel;
- Tenha valor divergente do ITBI recolhido;
- Seja incompatível com o patrimônio, atividade ou capacidade financeira das partes;
- Haja resistência, falsidade ou onerosidade na prestação de informações de cadastro ou da operação;
- Que, por suas características, possa configurar indício de crime;
- O pagamento for realizado por terceiros ou com recursos de fontes/origens diversas;
- O comprador tenha sido anteriormente dono do imóvel;
- Pagamento feito com remessas do exterior, especialmente de paraísos fiscais;
- Pagamento feito por pessoa física ou jurídica de outro país;
- Possa ser considerada suspeita por outros motivos.

O QUE ACONTECE SE EU NÃO INFORMAR O COAF?

Dentre as punições previstas, referidas na Lei nº [9.613/98](#), encontram-se a advertência, bem como multa pecuniária, inabilitação temporária e cassação ou suspensão da autorização para o exercício de atividade.

MEDIDAS COMPLEMENTARES

Além de informar ao Coaf operações suspeitas, deverão os profissionais também adotarem as seguintes medidas:

Os agentes imobiliários devem manter, em arquivo próprio, o registro de todas as transações imobiliárias de valor igual ou superior a R\$ 100.000,00 (cem mil reais) contendo a identificação:

- dos clientes e intervenientes na transação;
- do imóvel com a sua descrição e endereço completo, inclusive o Código de Endereçamento Postal (CEP), bem como o número da matrícula e data do registro no Ofício Predial;
- da transação imobiliária, registrando-se: a data e o valor da transação, a forma de pagamento ou permuta, 17 a moeda utilizada, se o pagamento foi feito em espécie, por meio de cheque, por transferência bancária ou qualquer outro instrumento, consignando os respectivos dados essenciais bem como as condições de pagamento (se foi feito à vista, a prazo ou mediante financiamento). Em caso de pagamento por meio de cheque ou transferência bancária, o agente imobiliário deve registrar os bancos envolvidos, os números das agências e as contas bancárias assim como o(s) número(s) do(s) cheque(s).

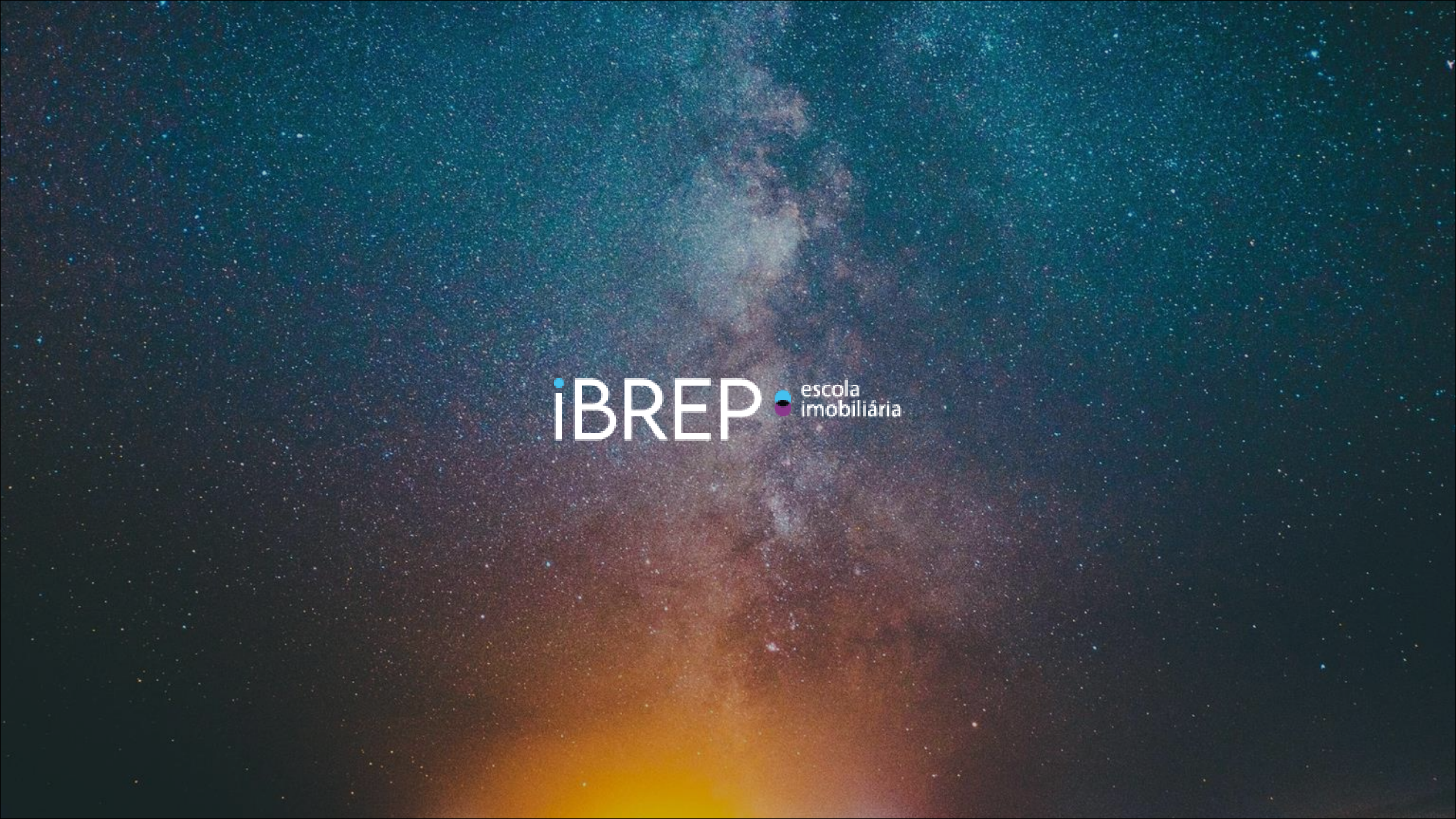
DECLARAÇÃO ANUAL DE NÃO OCORRÊNCIA

Se, durante o ano civil, nenhuma operação ou proposta de operação suspeita ou de comunicação obrigatória ao COAF for realizada, o profissional/empresa credenciado ao Creci deve declarar tal fato até o dia 31 de janeiro do ano seguinte através do site do Cofeci (<https://intranet.cofeci.gov.br/declaracaodeinocorrencia>).

Assim é possível realizar o controle de eventual da responsabilidade já que outros setores, como os bancos, também informam ao COAF as operações dos próprios agentes imobiliários. A partir do confronto entre as comunicações de outros setores e a declaração negativa, o Sistema Cofeci Creci pode apurar e responsabilizar quem deixar de cumprir com suas obrigações.



**OBRIGADO E
ATÉ A PRÓXIMA!**



iBREP  escola
imobiliária